



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PENAL MILITAR
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. direito penal militar e direito penal comum
2. aplicação da LPM no tempo
3. momento/tempo do crime militar
4. lugar do crime militar
5. lei penal militar no espaço
6. interpretação autêntica e contextual no COM
7. Crime no direito militar

• **DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PENAL COMUM**

- Muita coisa pode ser aproveitada do direito penal comum para o direito penal militar, contudo, em regra, a parte geral do CP não se aplica ao CPM (este possui sua própria parte geral)
- CPM ficou preso aos postulados antes do finalismo: causalismo neoclássico
- CPM passou por reforma em 2023 (pela lei 14.688/23): essa Lei não alterou o sistema influenciador do CPM. Ex. culpabilidade no CPM, no art. 33, há a definição de dolo e culpa, notando-se elementos normativos e psicológicos como possíveis de excluir a culpabilidade (teoria psicológico normativa da culpabilidade – sistema neoclássico)
- O CPM é um Decreto Lei, mas foi recepcionado com força de lei ordinária
- Alguns crimes comuns, quando praticados em determinadas circunstâncias, também podem se enquadrar como crime militar (houve uma expansão em 2017)
- CPM
 - - Decreto-lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1.969.

- Em agosto de 1969, o General Arthur da Costa e Silva, Presidente da República, sofre um derrame, devendo ser sucedido, nos termos do que consignava a Constituição, pelo Vice-Presidente, Pedro Aleixo.
 - Uma Junta Militar composta por integrantes das três Forças Armadas, a saber, o General Aurélio de Lyra Tavares, o Almirante Augusto Hamann Rademaker Grunewald e o Brigadeiro Márcio de Souza e Mello, entretanto, convencida de que Costa e Silva não se recuperaria, decretou, em 14 de outubro de 1969, o Ato Institucional n. 16, declarando vagos os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República e assumindo a chefia do Poder Executivo até entregá-la ao General Garrastazu Médici.
 - Foi durante o governo dessa Junta que, em 21 de outubro de 1969, nasceu, pelo Decreto-Lei n. 1.001, o Código Penal Militar, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1970, sobrevivendo até os dias atuais com poucas alterações.
 - Alterações mais relevantes até hoje: Lei n. 9.299/1.996, Lei n. 13.491/2017 e Lei n. 14.688/2023 (esta lei, em particular, acrescentou o inciso VI ao parágrafo único do art. 1º da Lei dos crimes hediondos, dispondo que são crimes dessa espécie “os crimes previstos no [Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969](#) (Código Penal Militar), que apresentem identidade com os crimes previstos no art. 1º desta Lei”.
 - Não foi atingido pela Lei n. 7.209/1.984.
 - Fruto de anteprojeto do Prof. Ivo D’Aquino e de cuidadoso trabalho da Comissão Revisora composta pelo próprio autor do anteprojeto e pelos Professores Benjamin Moraes Filho e José Telles Barbosa.
 - **Foi inovador em vários institutos:** teoria diferenciadora do estado de necessidade, inauguração do sistema vicariante em matéria de medidas de segurança detentiva, em substituição ao sistema duplo binário, no que a legislação penal comum somente se igualou por ocasião da reforma da Parte Geral do Código Penal, em 1984, reforma essa trazida pela Lei n. 7.209/1984.
 - **É dividido em Parte Geral e Parte Especial.**
 - **A Parte Geral vai do art. 1º até o art. 135, com os dogmas de aplicação do DPM.**
 - **A Parte Especial é dividida em dois Livros:**
 - Livro I – Crimes Militares em Tempo de Paz: arts. 136 a 354;
 - Livro II – Crimes Militares em Tempo de Guerra: arts. 355 a 408;
 - **Há, ainda, os arts. 409 e 410 com as Disposições Gerais, revogando o anterior CPM, Decreto-lei n. 6.227/1.944, e demais disposições contrárias e fixando a data de entrada em vigor para o dia 1º de janeiro de 1970.**
- **PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E O DIREITO PENAL MILITAR**
 - Em regra, todos são aproveitados no Direito Penal Militar.
 - Alguns editais exigem princípios aplicados no DPM. Ex.: DPU.
 - **Princípio da legalidade (art. 1º do CPM cc inciso XXXIX do art. 5º da CF):**
 - CPM “Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.”

- Três postulados consequentes (Luiz Luisi):

- **Reserva legal**

- Somente a Lei pode versar sobre matéria penal militar
- Lei ordinária ou lei complementar
- Medida Provisória, por exemplo, não pode versar sobre o tema
- Deve ser pela União
- **art. 22, I da CF/88:** Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

- **Determinação taxativa**

- Deve existir uma determinação e clareza na descrição típica

- **Irretroatividade**

- ***lex praevia, lex scripta, lex stricta e lex certa (Assis Toledo).***

- Ex. de Lex certa (lei definida/taxatividade): art. 324 do CPM prevê um crime vago (alguns consideram esse crime inconstitucional pela falta de taxatividade)
- “Inobservância de lei, regulamento ou instrução: Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar”

➤ **Princípio da insignificância e seus vetores (STF, HC n. 94.931/PR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 07OUT2008):**

- “[...] O Direito Penal Militar pode abrigar o princípio da insignificância com maior rigor, se comparado ao Direito Penal Comum. Assim, condutas que podem, teoricamente, ser consideradas insignificantes para o Direito Penal Comum não o são para o Direito Penal Militar, devido à necessidade da preservação da disciplina e hierarquia militares. 8. Considero que os vetores para aplicação do princípio da insignificância – ausência de periculosidade social da ação, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexpressividade da lesão jurídica causada, e falta de reprovabilidade da conduta – não se revelam presentes [...]”.
- Esse princípio é aplicável ao DPM
- Bens jurídicos do direito penal militar são mais específicos, por essa razão o princípio deve ser aplicado com maior cuidado nesse ramo do direito
 - Bem jurídico como limitador
 - As condutas no âmbito trazem grande lesividade para a sociedade, por essa razão, diversos requisitos do princípio não são preenchidos
 - Um exemplo é o da reprovabilidade da conduta: em um ambiente de quartel há sempre uma reprovabilidade muito maior e que no direito penal comum muitas vezes nem existiria

- ex. furto; em âmbito de quartel, essa conduta possui um grau de reprovabilidade muito maior, diante do liame de confiança entre os militares

- a) ausência de periculosidade social da ação,

- obs. o meio militar tende a tornar muito difícil de se comprovar a ausência de periculosidade, visto que estão presentes questões como de armamento pesado por exemplo

- b) a mínima ofensividade da conduta do agente,

- c) a inexpressividade da lesão jurídica causada, e

- d) falta de reprovabilidade da conduta

- obs. Esse último aspecto, em especial, no direito penal militar, é o grande óbice para aplicação do princípio, como já mencionado (exemplo do furto supracitado)

- Princípio da insignificância: “Crimes de drogas” (Segunda Turma a favor e Primeira Turma contra), STF, Pleno, HC n. 103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, j. 21OUT2010.

- art. 290 do CPM traz em mesmo dispositivo que trata do porte para consumo próprio e tráfico de drogas

- A Lei de drogas traz no art. 28 e no art. 33 as condutas mencionadas

- obs. a lei de drogas traz punição mais severa para o tráfico do que o CPM; CPM traz pena mais severa para o porte para consumo próprio

- STF definiu que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de droga no meio militar

- “Droga e dever/serviço militar são como a água e óleo, não se misturam”

- Outro ponto de destaque do julgado é a não aplicação da Lei de Drogas aos crimes de droga no meio militar

➤ **Princípio da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF): Progressão de regime de cumprimento da pena (Capitão condenado a 9 anos de reclusão por homicídio), STF, HC n. 104.174/RJ, rel. Min. Ayres Britto, j. 29MAR2011.**

- É aplicado ao DPM

- No CPM e no CPPM não há previsão de uma execução de pena muito clara

- Esses códigos não possuem dispositivos sobre progressão de regime ou de pena

- A rigor todos os crimes penais militares que fossem cumpridos sob guardião de instituição militar, deviam ser em regime fechado – pelo menos no que tange à Justiça Militar da União (art. 6º do CPPM)

- O STF entendeu que isso fere o princípio da individualização da pena

- Esse princípio também já foi usado, por exemplo, para permitir um sursis onde a lei veda (art. que veda o sursis):

- Crime de deserção veda o sursis expressamente

- obs. Deserção é um crime previsto no CPM no art. 187 (tipo base)

- Há julgados que consideram essa previsão inconstitucional com base no princípio individualização da pena

- O STM entende que a aplicação da especialidade deve ser privilegiada (não cabendo sursis em deserção)
 - Em alguns casos que o réu ou condenado já é civil (pode ter sido licenciado durante o processo ou após a condenação), o STM ainda admite a sursis no caso de deserção
 - O STF possui julgados contraditórios
 - Houve julgado que, em razão de empate, entendeu ser possível a concessão da sursis
 - e há outro que diz o contrário, devendo privilegiar o DPM e sua especialidade, não cabendo a sursis nesses casos
 - O Professor Cícero diz que não cabe o sursis em crime de deserção
 - Atente-se em prova, se for a luz do CPM não cabe; se for a luz dos julgados do STF, já houve caso de aplicação
- **obs.** outros princípios do direito penal comum podem ser aplicados no DPM, atentando-se para certas adaptações no caso concreto

➤ **QUESTÃO**

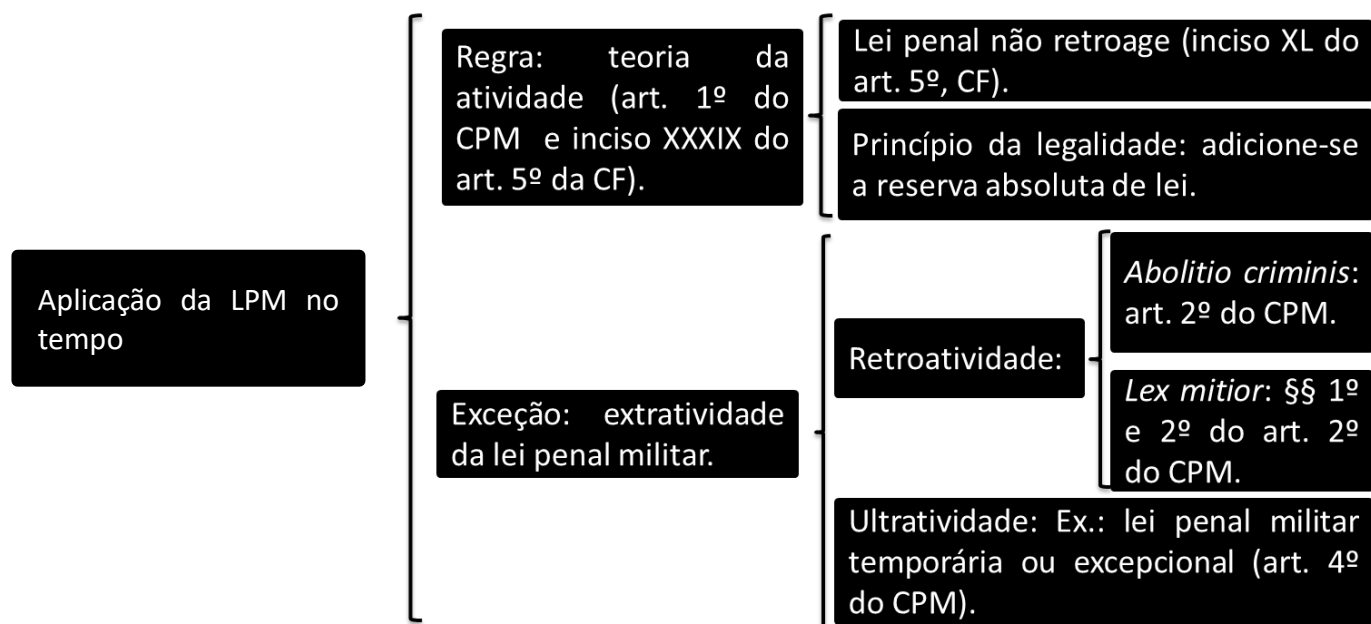
- Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do direito penal militar.

Um militar das Forças Armadas, durante a prestação de serviço na organização militar onde ele servia, foi preso em flagrante delito por estar na posse de substância entorpecente. Nessa situação, segundo o entendimento do STF, se a quantidade da substância entorpecente for pequena, poder-se-á aplicar ao caso o princípio da insignificância (Questão 84 - Concurso DPU/CESPE - 2015).

Resposta: Incorreta.

- **obs.** existe a justiça militar da União e a justiça militar estadual e do DF (essa última julga crimes relacionado à PM ou aos bombeiros)
- Nessas duas justiças pode haver o concurso específico para juiz
 - Para o MPM, somente no âmbito federal (ramo do MPU)
 - Nos estados em que há o TJM, haverá concurso específico para juiz (SP; MG e RS são os estados que possuem TJM)
 - Já houve provas, ao abordar o tipo do art. 324 (trata-se de um tipo bem aberto – qualquer situação que o militar pratique que deixe de observar lei, regulamente ou instrução, que cause prejuízo a Administração Militar, existiria um crime militar); alguns doutrinadores entendem que esse dispositivo fere o princípio da legalidade na determinação da taxatividade

- APLICAÇÃO DA LPM NO TEMPO



- A lei nova pode melhorar a situação do acusado (abolitio criminis) ou piorar
- obs. na abolitio criminis, todos os efeitos de uma eventual condenação penal devem ser apagados (ex. reincidência); os efeitos que remanescem são apenas os de natureza civil (ex. dever de indenizar) (art. 2º do CPM)
Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
- obs. atenção em concursos federais:
 - art. 42 do estatuto dos militares federais atrela a transgressão disciplinar, que também é crime, dizendo que ela não pode ser punida em favor da pena (não há independência das esferas)
 - em âmbito estadual é diferente: há independência como regra
- obs. perda de posto e patente é pena acessória. A CF não considera como pena acessória, mas sim efeito de condenação que é aplicado pelo tribunal competente conforme o caso
 - veja que não é afetada pela abolitio criminis, já que não é efeito penal
- atenção ao princípio da continuidade típica: o tipo apenas é absorvido por outro (ex. AVP é unido ao estupro)
- obs. na lex mitior: o CPM aduz que, para avaliar qual a lei mais benigna, a lei primeira e a lei nova devem ser avaliadas em conjunto (sem que haja a fusão de leis)

§ 1º A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível.

- Obs. apuração da maior benignidade: § 2º Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato.

Art. 4º A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

Art. 5º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado.

- Exemplos de ultratividade:
 - Lembre-se que a lei temporária é a que tem prazo de validade
 - a lei excepcional surte efeito após sua eficácia (período em que valia pela situação excepcional)
- obs. pena de morte: art. 84, XIX da CF – apenas em caso de guerra estrangeira (apenas a lei penal militar tem pena de morte – no sistema infraconstitucional, o Brasil aboliu a pena de morte para crimes não militares) - conforme o Pacto de São José da Costa Rica, não pode ter retrocesso em direitos fundamentais
 - não pode haver condenação e nem execução de pena de morte
 - ex. se foi condenado, em tempo de guerra, por crime que prevê a pena de morte. Ao celebrar a paz, não poderá haver a execução dessa pena de morte (não há ultratividade da condenação de pena de morte)
- Medidas de Segurança: art. 3º do CPM (*As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução*).
 - Não resiste aos dispositivos constitucionais (não foi recepcionado), aplicando-se a regra do inciso XL do art. 5º da CF para toda a lei penal militar.
 - Portanto, a regra da CF/88 prevalece, já que a medida de segurança também é lei penal

Bloco 2

- **MOMENTO/TEMPO DO CRIME MILITAR**
- **Previsão legal:** art. 5º do CPM (*Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado*).
- **Correlato:** art. 4º do CP.
- **Teoria da atividade ou da ação.**
- **Importância prática:**
 - Imputabilidade,

- Saber se no momento do crime o autor tinha mais ou menos de 18 anos
 - ex. um adolescente de 17 anos atira outro militar da ativa e esse militar falece após o autor do fato completar 18 anos; há um ato infracional, já que o momento do crime é o da ação praticada
 - obs. art. 50 e 51 do CPM (possibilidade da responsabilização penal militar de menor de 18 anos) – esses artigos não foram recepcionados pelo art. 228 da CF/88
 - a mesma discussão da imputabilidade penal no que tange a maioridade penal que se trava no direito penal comum, também será travada no DPM: entendendo-se, em resumo, que o menor de 18 anos também não pratica crime militar (pratica ato infracional nos termos dos art. 103 e 104 do ECA, atrelado a conduta tipificada como crime militar)
- Prescrição,
 - Termo inicial da prescrição
 - Em abstrato, a regra é a contagem da data do fato
 - Lei excepcional de guerra etc.
 - Exemplo se o crime foi praticado em tempo de guerra
 - Trabalha-se com o caso concreto

➤ QUESTÃO

- No que concerne ao direito penal militar e a seus critérios de aplicação, julgue os itens a seguir.

Diversamente do direito penal comum, o direito penal militar consagrou a teoria da ubiquidade, ao considerar como tempo do crime tanto o momento da ação ou omissão do agente quanto o momento em que se produziu o resultado (Questão 92 - Concurso DPU/CESPE - 2010).

Resposta: Incorreta.

• LUGAR DO CRIME MILITAR

- **Previsão legal:** art. 6º do CPM (*Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida*).
- **Teoria da ubiquidade e da atividade (crimes omissivos).**
 - Há parte da doutrina que entende que a ubiquidade foi adotada para crimes comissivos e omissivos
 - Outra parte entende conforme a divisão: ubiquidade para comissivo e atividade para omissivo (em que deveria se realizar a ação omitida)
- **Importância prática:**
 - Não há regra clara para a fixação de competência *ratione loci* no CPPM como a que existe no art. 70 do CPP

- Alguns doutrinadores e a jurisprudência utilizam o art. 6º do CPM para solucionar casos de conflito de competência, por exemplo
- O professor Cícero discorda dessa aplicação citada acima, já que o art. 6º trata da caracterização *ratione loci* – aplicação limitada ao CPM (não competência que é problema do processo penal militar).
- Portanto, já que o CPPM não possui artigo sobre fixação de competência de forma clara, deveria aplicar o art. 70 do CPP
- Esse artigo serve para saber onde foi configurado o delito, atentando-se que há tipos penais que somente podem ser cometidas em determinados locais
 - (ex. final do art. 290 do CPM – “em lugar sujeito à administração militar”;
 - art. 235 do CPM “em lugar sujeito à administração militar”;
 - art. 9º, II, “b” do CPM “em lugar sujeito à administração militar” – ex. militar da ativa, de folga dentro do quartel, enxerga seu inimigo, fora do quartel, que é atleta; com a intenção de fazer com que esse inimigo nunca mais possa participar de competições, atira com fuzil no joelho do inimigo que está fora do quartel; crime de lesão corporal; aplica-se a teoria da ubiquidade; fato praticado tanto fora quanto dentro do quartel; pode ser processado e julgado como crime militar
- **LEI PENAL MILITAR NO ESPAÇO**
 - **Previsão legal:** art. 7º do CPM.
 - “Art. 7º Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.”
 - obs. no CP comum, o princípio da territorialidade é regra, sendo a Extraterritorialidade uma exceção
 - **Princípios reitores (regra):**
 - Note que no CPM, tanto a territorialidade quanto a Extraterritorialidade são regras
 - Territorialidade
 - Aplicação ao fato praticado no território nacional e por extensão
 - Extraterritorialidade.
 - Aplicação fora do território do país
 - Em regra, quem pratica o crime é mandado de volta para o Brasil e julgado pelo crime que praticou fora do país (processado e julgado em uma das auditorias do DF)
 - **Importância prática:** caracterização de crime militar dentro e fora do território brasileiro.
 - obs. Brasil compõe forças de paz (da ONU por exemplo);

- ex. crime militar praticado no Haiti por exemplo; a regra é a aplicação da lei penal militar (Extraterritorialidade incondicionada, salvo se houver previsão em tratado de forma distinta)
- obs. sobre definição de território nacional ou por equiparação (dos parágrafos do art. 7º)
 - alguns doutrinadores defendem que essa distinção é desnecessária, já que ambos os princípios da territorialidade e Extraterritorialidade são regras
 - atente-se que existem alguns crimes que possuem, em sua descrição típica, o território nacional ou fora do território nacional – portanto, essas definições são importantes para preencher elementos típicos nesses casos concretos
- **Correlato:** art. 5º do CP (territorialidade como regra).¹
- **Território nacional:** área que compreende todo o espaço, terrestre, fluvial, marítimo (12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil – Lei n. 8.617/93) e aéreo (coluna atmosférica), onde o Estado brasileiro é soberano.
- **Território Nacional por Extensão:** art. 7º, § 1º (*Para os efeitos da lei penal militar consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada).*
- **Ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros:** art. 7º, § 2º (*É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar, e o crime atente contra as instituições militares).*
- **Conceito de navio:** art. 7º, § 3º (*Para efeito da aplicação deste Código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar).*
- **Utilidade transversa da definição de território:** preencher a tipicidade de crimes cometidos no território nacional (Art. 138. *Praticar o militar, indevidamente, no território nacional, ato de jurisdição de país estrangeiro, ou favorecer a prática de ato dessa natureza*) ou fora dele (Art. 139. *Violar o militar território estrangeiro, com o fim de praticar ato de jurisdição em nome do Brasil*).
- **Pena cumprida no estrangeiro:** art. 8º (*A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas – privativas de liberdade*). Inconstitucional para Guilherme Nucci, pois ninguém pode ser processado e nem punido duas vezes pelo mesmo fato (art. 5º CADH). O STM já aplicou o artigo na prática, no caso do militar da aeronáutica que foi pego na Espanha com 37 kg de cocaína
- **Contagem de prazo penal:** art. 16 do CPM (*No cômputo dos prazos inclui-se o dia do começo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum*).

¹ Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

- **Calendário comum:** Não importa se o mês tem 29, 30 ou 31 dias, é contado o mês do dia em que começou o prazo até a véspera do mesmo dia no mês subsequente.

Bloco 3

- **INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA E CONTEXTUAL NO CPM**

- Interpretar a lei é extrair seu conteúdo para aplicação no caso concreto
- A interpretação autêntica é aquela que surge da mesma fonte da norma interpretada, pelo mesmo instrumento normativo (lei, decreto etc.).
- É autêntica pois decorre do próprio emissor
- Muito utilizada no CPM (legislador trazendo elementos de interpretação dos tipos penais)
- ex. tipo violência contra superior (quem é inferior ou superior); quem é militar
- **i) Contextual:** está no corpo da própria norma interpretada. Ex.: art. 327 do CP.²

- ***Ordem arbitrária de invasão***

Art. 170. Ordenar, arbitrariamente, o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado a entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro, ou sobrevoá-los:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

- **ii) Posterior:** surge posteriormente, por um novo instrumento normativo, ainda que passe a integrar o texto do instrumento interpretado. Ex.: art. 90-A da Lei n. 9.099/95.³
 - obs. ainda que presente o art. 90-A, a lei 9.099/95 é polêmica em sua aplicação na justiça militar
 - O STM entende que não se aplica a lei 9.099/95 na justiça militar da União e dos estados
 - Há auditorias, como no RJ, quando há civil envolvido, alguns entendem ser caso de aplicação dessa lei (como na aplicação da suspensão condicional do processo)
 - No âmbito estadual a aplicação também é polêmica (há estados que aplicam alguns dispositivos)
 - O Professor Cícero é contra a aplicação dessa Lei, seguindo a linha, por exemplo do TJM-MG no julgamento de IRDR recente que decidiu não se aplicar essa Lei no âmbito dessa justiça militar
- Exemplo de interpretação autêntica contextual no CPM:
 - conceito de militar - a palavra militar é definida no CPM

² Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)

³ Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar

- conceito de superior – há a conformação trazida pela lei

➤ **Situação do militar estrangeiro (art. 11 do CPM):**

- “Art. 11. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou em estágio em instituições militares, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou em convenções internacionais. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023).”
- Comissão ou estágio em instituições militares.
 - Qualquer pessoa, como civil, está sujeito a justiça militar brasileira. Diante disso, esse dispositivo não foi feito pensando no militar estrangeiro que está, por exemplo, de férias no Brasil (já que seria encarado como civil)
 - Abarca PM e bombeiros, mas se torna inútil frente ao art. 125, §4º da CF – a justiça militar estadual somente processa e julga militares do estado (não aplica esse art. 11 em âmbito estadual)
 - Para alguns autores, pode-se processar, esses casos, em vara comum por crime militar
- No âmbito federal, o estrangeiro, realizando estágio ou comissão em instituição militar no Brasil, será enquadrado nesse artigo
- Ressalvado o disposto em Tratados e Convenções.
- Sujeitos à lei penal militar brasileira.
- Em que condição? R- Como militares.
- Ex. violência contra superior durante curso nas Forças Armadas (art. 157);
- ex.2 (de não aplicação) se um primeiro tenente estrangeiro estiver em férias e agredir um capitão; não haverá o crime de violência contra superior, pois será considerado como civil para a lei militar brasileira

Publicação ou crítica indevida

Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

➤ **Prerrogativas dos inativos (art. 13 do CPM):**

- “Art. 13. O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar.”
- Antes do crime militar: artigo 12
 - O artigo 12 equipara o militar inativo ao militar ativo, para a prática de crime militar
 - ex. há uma possibilidade nas forças armadas de um militar inativo ser chamado para prestar serviços no quartel (prestação de tarefa no tempo certo –PTTC); quando esse militar vem para a administração militar e é empregado

regularmente, esse militar está no art. 12; eventualmente um fato que ele pratique, será encarado, para subsumir sua conduta no tipo penal, como militar da ativa

▪ Art. 12. O militar da reserva ou reformado, quando empregado na administração militar, equipara-se ao militar da ativa, para o efeito da aplicação da lei penal militar. [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

○ Depois do crime militar: artigo 13.

▪ Equipara/ dá prerrogativas (do posto e da graduação) ao militar inativo quando ele pratica crime ou tem crime praticado contra si (após o crime militar)

▪ Conserva responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação.

▪ Exemplo: vedação ao uso de algemas para oficial (art. 234, § 1º cc 242, ambos do CPPM).

- Oficial da ativa ou inativo (art. 13) tem direito de não ser algemado

- Art. 234, § 1º O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se refere o art. 242.

- “Art. 242. Serão recolhidos a quartel ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão, antes de condenação irrecorrível:

a) os ministros de Estado;

b) os governadores ou interventores de Estados, ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de Polícia;

c) os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias Legislativas dos Estados;

d) os cidadãos inscritos no Livro de Mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei;

e) os magistrados;

f) os oficiais das Forças Armadas, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros, Militares, inclusive os da reserva, remunerada ou não, e os reformados;

g) os oficiais da Marinha Mercante Nacional;

h) os diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional;

i) os ministros do Tribunal de Contas;

j) os ministros de confissão religiosa..”

○ Reserva remunerada e reformado: distinção

▪ Militar na ativa:

- Ainda está em serviço

▪ Inativos:

- Estão em reserva remunerada ou reformados

- Reserva remunerada

- Espécie de “aposentadoria”, mas que pode ser revertido para o serviço ativo

- Reserva não remunerada

- Serviram por um período de tempo, mas não possuem mais vínculo com a instituição; é considerado civil.

- Reformado

- “Aposentado” que não será mais revertido ao serviço ativo

➤ **Defeito de incorporação ou matrícula**

- Incorporação: atividade fim (operacionais)

- Matrícula: não são de atividade fim (ex. escola)

- *Art. 14. O defeito do ato de incorporação ou de matrícula não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime* – Redação dada pela Lei n. 14.688/2023.

- Propício para crimes como o de deserção e de insubmissão em que se alega, por exemplo, ser arrimo de família.

- Refratário: alistado, mas não comparece para seleção

- Insubmissão: alistado, compareceu na seleção, possui data e unidade designada, mas não comparece neste local ou comparece, mas se ausenta antes do ato oficial de incorporação

- Deserção: incorporado que se ausenta do quartel por mais de 8 dias

➤ **Tempo de guerra (art. 15 do CPM):**

- “Art. 15. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização se nele estiver compreendido aquele reconhecimento; e termina quando ordenada a cessação das hostilidades.”

- obs. tempo de guerra atrai a lei penal militar excepcional (haverá aplicação, a partir do tempo de guerra, do art. 355 do CPM em diante e 675 em diante do CPPM)

- Artigo aplicável para efeitos de aplicação da LPM apenas.

- Começa com a declaração ou o reconhecimento ou com decreto de mobilização que compreenda esse reconhecimento (veja que não é só a declaração formal, do Presidente da República, que leva a guerra)

- Com o estado de guerra, todos os dispositivos do CPM tratam de guerra passam a valer, exceto a aplicação da pena de morte (a pena de morte somente ocorre se houver a declaração formal do Presidente, não bastando o estado de guerra)

- Note que tempo de guerra é mais amplo que guerra declarada

- Guerra declarada é uma das formas pelas quais se atinge o tempo de guerra

- Cessa com a determinação das hostilidades, ainda que antes da celebração da paz.
- Lembrar-se do disposto no art. 84, XIX e XX, CF: PR autorizado ou referendado pelo CN.

▪ Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

- Efeito: arts. 355 a 408 do CPM e arts. 675 a 710 do CPPM.

Bloco 4

➤ **Contagem de prazo (art. 16 do CPM):**

- “Art. 16. No cômputo dos prazos inclui-se o dia do começo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.”
- Prazo penal
- Inclui-se o dia do começo e exclui o dia do fim
- Dias, meses e ano pelo calendário comum (o dispositivo não trata do desprezo das frações nas penas privativas de liberdade e restritiva de direito) portanto, está
 - Próximo ao art. 10 do CP, podendo-se aplicar o art. 11 do CP por analogia (desprezo das frações de dias nas penas privativas de liberdade e restritivas de direito).

Como exemplo, um mês a contar dia 15 de fevereiro vence em 14 de março. Embora não haja previsão específica no CPM, deve-se entender, em analogia ao art. 11 do Código Penal comum, que as frações de dia nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito serão desprezadas

➤ **Legislação especial** (art. 17 do CPM - *As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se esta não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior mensal vigente no país, ao tempo da sentença*):

- ✓ Crimes militares extravagantes? R- existe lei penal especial que aplica como crime militar extravagante ao CPM
 - ex. crime de deserção – aplica o CPM
 - ex. crime de bullying – aplica a parte geral do CP
 - ex. assédio sexual, não tem no CPM, mas se praticado por militar será crime militar – aplica a parte geral do CPM
 - ex. lei de crimes ambientais – tem sua própria parte especial – aplica-se

✓ Salário mínimo:

Receptação culposa

Art. 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, até um ano.

Parágrafo único. Se o agente é primário e o valor da coisa não é superior a um décimo do salário mínimo, o juiz pode deixar de aplicar a pena.

➤ **Infrações disciplinares (art. 19 do CPM):**

- “Art. 19. Este Código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares.”
- O direito que submete a responsabilização do servidor público atua em tríple responsabilidade.
- O CPM traz infrações penais apenas de natureza criminal (não existe contravenção penal)
- O CPM não trata, pelo art. 19, das transgressões disciplinares
- Responsabilização disciplinar do militar ocorre pelos regulamentos disciplinares
- Transgressão subsidiária ao crime?
 - Art. 14 do Decreto n. 4.346/2002.: “Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decore da classe.”
 - Quando a transgressão também for crime, deixa-se de aplicar a punição disciplinar em detrimento da aplicação da pena pelo crime
- A lei 13.491/17 trouxe, para o universo do direito militar, os crimes da legislação penal comum. Não trouxe as contravenções
- As contravenções penais são do direito penal comum, mesmo após a lei 13.491/17 não foram incorporadas pelo direito militar
- Repito: CPM não trata de transgressões disciplinares e não existe “contravenção penal militar”, nem mesmo após a Lei n. 13.491/17.
 - obs. Existe contravenções militares (Marinha), que é uma transgressão disciplinar e, portanto, não é direito penal militar
- o que se chama de desclassificação, aqui, é absolvição (não é crime para o juiz): infração disciplinar quer dizer que o fato é insignificante – fato é atípico: deixa de ser crime e passa a ser transgressão disciplinar

➤ **Crimes praticados em tempo de guerra** (art. 20 do CPM - *Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz, com o aumento de um terço*):

- Apenas nos crimes que não tenham expressa previsão no preceito secundário.
- Ex.: o art. 355 do CPM é crime militar em tempo de guerra e possui em seu preceito secundário uma pena própria – nesse caso o artigo 20 não é aplicado.
- Em suma: o art. 20 é aplicado quando o crime não é previsto especificamente para o tempo de guerra, mas a aplicação do art. 10 o transforma em crime militar em tempo de guerra.
- **Crimes militares em tempo de guerra**

Art. 10. Consideram-se crimes militares, em tempo de guerra:

I - os especialmente previstos neste Código para o tempo de guerra (estes possuem);

II - os crimes militares previstos para o tempo de paz;

III - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente:

a) em território nacional, ou estrangeiro, militarmente ocupado;

b) em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares ou, de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do País ou podem expô-la a perigo;

IV - os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos neste Código, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupado.

- Crimes militares previstos para o tempo de paz:

Conservação ilegal de comando

Art. 168. Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmiti-los a outrem:

Pena - detenção, de um a três anos.

- **Crimes praticados em tempo de guerra** (art. 20 do CPM - *Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz, com o aumento de um terço*):

Traição

Art. 355. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas forças armadas de nação em guerra contra o Brasil:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

majorante do do art. 20 do CPM não é aplicada ao art. 355 do COM

Homicídio simples

Art. 400. Praticar homicídio, em presença do inimigo:

I - no caso do art. 205:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos;

a majorante do do art. 20 do CPM não é aplicada.

II - no caso do § 1º do art. 205, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço;

Homicídio qualificado

III - no caso do § 2º do art. 205:

Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo.

Ex.: art. 241 do CPM – furto de uso: o art. 20 pode ser aplicado por ser um crime que se refere apenas ao tempo de paz.

- art. 10, III - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente:

Resistência mediante ameaça ou violência

Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

-art. 10, IV - os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos neste Código, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupado.

CP Importunação sexual [\(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018\)](#)

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: [\(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018\)](#)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave. [\(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018\)](#)

➤ **Conceito de Assemelhado (art. 21 do CPM):**

○ “Art. 21. Considera-se assemelhado o servidor, efetivo ou não, dos Ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar, em virtude de lei ou regulamento.”

○ Quem seria?

▪ é servidor, que não é militar (é civil), que presta serviço no quartel, mas que estaria sujeito à disciplina militar (sujeito à regulamento disciplinar)

○ **Figura hoje inexistente - revogado o dispositivo pela Lei n. 14.688/2023.**

- Funcionário civil que está em quartel será regido por lei específica e não por regulamento disciplinar
- Caso do RDAer (Decreto n. 76.322/75): art. 1º, § 1º, fala do assemelhado, sem, entretanto, definir quem é o assemelhado. Esse dispositivo remete ao art. 21 do CPM.
- Veja que o art. 21 do CPM transfere a regulamentação do assemelhado ao RDAer e o RDAer transfere de volta para o art. 21 do COM – ninguém define nada
- Militar temporário (CPOR, NPOR etc.): são militares da ativa enquanto estiverem prestando o serviço. (**Não** são assemelhados)
- Obs. somente o artigo 166 tem a palavra assemelhado no CPM; contudo, trata-se de questão problemática em razão dos incidentes de 8 de janeiro

➤ **Conceito de Militar (art. 22 do CPM):**

- (art. 22 do CPM - *É militar, para o efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada a instituições militares ou nelas matriculada, para servir em posto ou em graduação ou em regime de sujeição à disciplina militar* - Redação dada pela Lei n. 14.688/2023):
 - Aplicável somente para fins penais militares.
 - Exemplo. A concepção constitucional do militar é mais abrangente, não se aplicando a do art. 22 (art. 125, §4º - militares em geral; civil é o não militar)
 - ex. crime de motim ocupação (crime praticável apenas por “militares” aplicando o art. 22)
- Militar é a pessoa incorporada às forças armadas (e auxiliares: estendido pelo art. 42 da CF/88) para nela servir
 - Militar da ativa
 - Palavra-chave é a incorporação
 - A matrícula é equiparada
- Aplicação prática: crimes que possuam a palavra militar como elemento típico somente podem ser praticados por militar da ativa (exceção nas hipóteses do art. 12 e 53, § 1º, ambos do CPM).
 - ex. crime de motim; ato de libidinagem; crítica indevida; dentre outros crimes que tenham o elemento típico militares
 - Atenção ao caso do PPTC – pelo art. 12 do CPM, se equipara ao militar da ativa
 - Art. 12. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da lei penal militar.

- Essa condição de militar se comunica aos consortes

- “art. 53, § 1º - concurso de pessoas e comunicabilidade das elementares que são circunstâncias de caráter pessoal” (ex. crime de motim – dois militares da ativa e um militar inativo em concurso com aqueles – haverá comunicação da elementar)

- Equiparação a militar da ativa (Ex.: PTTC): art. 12 do CPM vs. inciso III da alínea “b” do art. 3º da Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares).

- Lei 6.880/80:” Art. 3º Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares.

- b) na inatividade:

- III - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os reformados, executado tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada. “

- Estende-se aos militares estaduais pelo art. 42 da CF.

- “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

- § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

➤ **Conceito de comandante (art. 23 do CPM):**

- “Art. 23. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção.”
- Para alguns tipos penais (Ex. art. 201 do CPM).⁴
- Geralmente pormenorizado no CPM como Comandante de Unidade.
- Em algumas unidades militares, não há o título de comandante –a palavra em si-, havendo cargos como chefe, diretor, dentre outros exemplos. Essa equiparação serve para afastar uma eventual interpretação restritiva que afastaria uma causa de aumento de pena ou qualificadora para crimes praticados por comandantes (ex. art. 157)

➤ **Conceito de superior funcional (art. 24 do CPM):**

- *Art. 24. Considera-se superior para fins de aplicação da lei penal militar:*

⁴ Art. 201. Deixar o comandante de socorrer, sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave, em perigo, ou naufragos que hajam pedido socorro:

I – o militar que ocupa nível hierárquico, posto ou graduação superiores, conforme a antiguidade, nos termos da [Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980](#) (Estatuto dos Militares), e de leis das unidades da Federação que regulam o regime jurídico de seus militares;

II – o militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação.

*Parágrafo único. O militar sobre o qual se exerce autoridade nas condições descritas nos incisos I e II do **caput** deste artigo é considerado inferior hierárquico para fins de aplicação da lei penal militar - Redação dada pela Lei n. 14.688/2023.*

- Superior hierárquico;

- Ao definir o que é superior, também estará definindo o que é inferior hierárquico
- Esse conceito é apresentado por regulamentos, leis e normas de direito administrativo
- ex. primeiro tenente que agride capitão, ainda que fora do quartel, praticará o delito de violência contra superior (Art. 157 do CPM)

- O conceito de superior funcional é distinto do de superior hierárquico, mas coexiste ao conceito de superior hierárquico.

- Agora, a lei define superior hierárquico, o que não fazia antes de 2023.

- Não se confunde, necessariamente, com a antiguidade (em regra, a escolha é realizada por antiguidade)

- Para alguns tipos penais (Ex. art. 157 e 175 do CPM).

Violência contra superior

Art. 157. Praticar violência contra superior:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

Violência contra inferior

Art. 175. Praticar violência contra inferior hierárquico:

Pena - detenção, de três meses a dois anos - Redação dada pela Lei n. 14.688/2023.

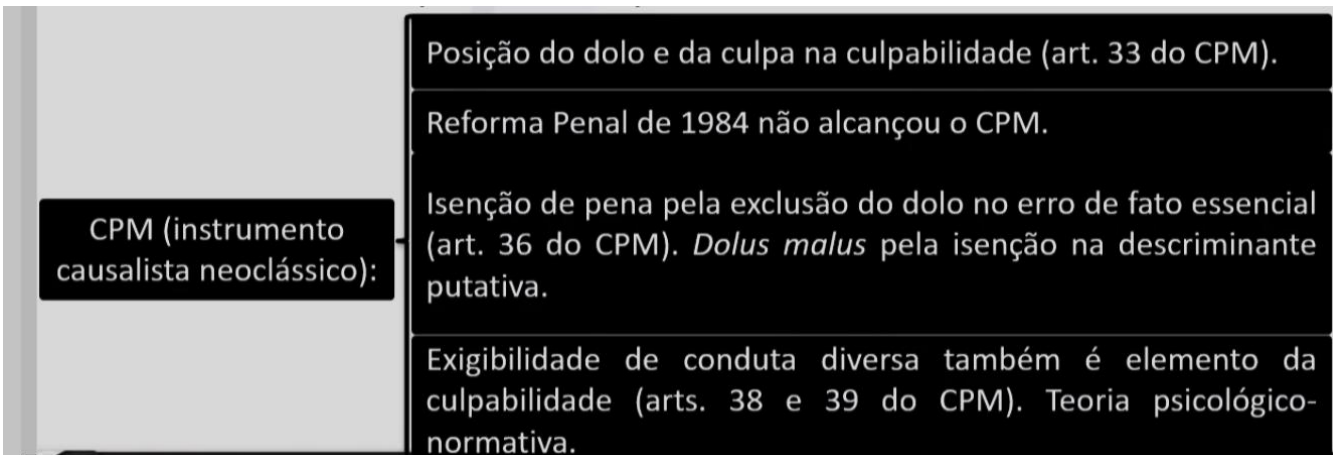
- Inferior hierárquico pode ser lato ou stricto senso

- inferior funcional e hierárquico são abrangidos pelo lato senso

- Exemplo: Major na função de Comandante de Unidade, em relação a outros majores.

- Se esses majores, durante esse exercício, se agredirem o major na função de Comandante de Unidade, cometerão o delito de violência contra superior (ainda que sejam de mesma patente –no quesito hierarquia-)

CONCEITO DE CRIME MILITAR



Sabemos que existem conceitos de crime. Mirabete, por exemplo, traz o conceito formal (crime é aquilo que a lei considera como tal, sob ameaça de uma pena), o conceito material (crime é uma conduta humana que agride bens de alta relevância da sociedade organizada) e o conceito analítico de crime (houve uma época em que crime era aquilo determinado como tal por quem estava no poder).

Basta lembrar que os três principais modelos, descartando modelos mais recentes como o funcionalismo, os que nos interessam aqui em Direito Penal Militar, foram o causalismo clássico de Beling, o causalismo neoclássico e o finalismo, que parte da conduta finalista da ação.

Temos uma evolução e aquilo que era causalista clássico ou neoclássico evolui para um sistema finalista de Hans Welzel, que aporta no Brasil reformulando a parte geral do CP na década de 1980. Se o Direito Penal Comum passou por uma evolução finalista, o Direito Penal Militar não teve esse mesmo destino. A parte geral que foi reformulada foi a do CP de 1940 e não alcançou o CPM de 1969.

- Observe-se que nenhum dos Códigos Penais traz expressamente um sistema adotado.
- Há apenas indicações e, por elas, o CPM foi influenciado pelo causalismo (neoclássico).

Para analisar se um fato é ou não criminoso, não se pode prescindir da intenção, da finalidade de uma conduta humana praticada, ou seja, não é possível definirmos qual crime vai se analisar sem saber de antemão qual é a intenção ou a finalidade da conduta praticada pelo agente.

No causalismo clássico, a definição de uma conduta que é o primeiro ponto para você entender o que é crime ou adaptar uma norma penal a uma conduta no caso concreto, é analisarmos a conduta de acordo com o conceito. Para o causalismo, essa conduta era apenas a causação do resultado. Não se tinha na conduta nenhuma avaliação, pelo menos em uma primeira análise, do elemento subjetivo. A conduta era meramente aquele aspecto físico, fenomenológico que tínhamos na prática do crime.

A culpabilidade se pautava apenas em dolo e culpa. Tínhamos uma teoria psicológica da culpabilidade. Os únicos elementos da culpabilidade eram dolo e culpa.

No causalismo neoclássico, a conduta continua sendo causal, com a causação de um resultado no mundo fenomênico e o fato típico continua conduta, resultado, liame de causalidade e tipicidade. Na antijuridicidade começamos a ter uma mudança, porque saímos da mera antijuridicidade formalíssima para ingressarmos em uma antijuridicidade material, substancial.

Não basta que a conduta contrarie norma de Direito, é preciso que substancialmente essa conduta agrida um bem jurídico. Com isso, temos a possibilidade de que uma conduta possa ser contrária ao Direito, formalmente, mas substancialmente, pelo consentimento do ofendido, deixa de ser antijurídica em concepção material da antijuridicidade (neokantismo). Todo fato típico é indiciário da antijuridicidade, mas podemos, pelas excludentes, afastar a antijuridicidade.

No Causalismo neoclássico, culpabilidade é um juízo que se faz, é uma reprovação de um ato praticado, então não basta verificar se houve dolo e culpa, precisamos ter outros elementos em que esse juízo possa ser freado, ou seja, outros elementos que nos digam que não se pode reprovar essa conduta/agente em determinadas circunstâncias e então surgem elementos normativos da culpabilidade, que a compõem atualmente: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Assim, conduta é a ação humana provida de dolo ou de culpa. Aqui temos uma teoria psicológico-normativa da culpabilidade porque ainda temos o dolo e a culpa, mas temos outros elementos como imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa, trazidos pela norma. No dolo, no neokantismo, a consciência da ilicitude está embutida no *dolus malus*, no dolo normativo.

Com o Finalismo, Welzel diz que não é possível saber qual é o crime se não soubermos qual a intenção do agente. Um sujeito está bebendo um drink em um bar. De repente surge um sujeito mal apessoado e arrasta uma mulher pelo cabelo, a leva para dentro do carro e some. Qual crime ele praticou?

Para aquele que é o terceiro observador, não se tem condições de saber qual foi a conduta que se começa a analisar sem ter a visualização/representação da intenção do agente. Pode ser um sequestro, um cárcere privado, mas pode ser um ato preparatório de um homicídio. Para o início da análise, saber o sentido finalístico da conduta é muito importante. Isso é um grande giro do Hans Welzel ao trazer o Finalismo. O dolo passa a ter como elementos a cognição e a vontade. A culpabilidade passa a ser uma teoria normativa pura.

No Finalismo, de antemão podemos eliminar no conceito analítico dizendo que aquele fato não é crime ou que é o crime X ou Y pela intenção do agente. É muito emblemático o exemplo de uma pessoa fazendo um exame ginecológico em uma mulher, de avental branco, mas que não é médico. Quem passa e vê aquela cena não sabe se aquilo é um exame ginecológico ou um crime contra a dignidade sexual sem conhecer a intenção real e as características específicas do elemento subjetivo do agente.

No Causalismo clássico, a culpabilidade, que não estava na conduta, era preenchida por dolo e culpa, que eram a culpabilidade por si (aspecto subjetivo de ligação íntima do agente com o fato praticado). No finalismo, analisamos dolo e culpa quando da análise do fato típico.

O Código Penal Militar estacionou e não teve esse giro finalista, ainda continua com a conduta causal, mas a teoria adotada pelo CPM sobre culpabilidade é uma teoria psicológico-normativa e existem dispositivos desse diploma que nos dão essa mensagem.

O art. 33, sob a rubrica “da culpabilidade”, temos a definição de dolo e de culpa. Não é uma definição das modalidades de culpa (imprudência, imperícia e negligência), mas sim das espécies de culpa (consciente e inconsciente). Quando o CPM trata do erro de fato essencial, no art. 36, ele fala de isenção de pena, expressão própria da negação de culpabilidade e exclui-se o dolo porque, na segunda modalidade do art. 36, temos a descriminante putativa e o que não se tem é a consciência da ilicitude. São duas hipóteses:

1. Está em erro de fato, isento de pena, o agente que desconhece a circunstância fática que compõe o próprio delito. Exemplo: se um militar pega o cinto de guarnição de outro militar e leva para sua casa, pensando que é o seu cinto.

No Direito Penal comum, isso seria erro de tipo essencial porque ele desconhecia uma elementar típica, a condição de “alheia” da coisa que compõe o tipo penal. Aqui, o que esse militar desconhece é uma circunstância fática que rotula o erro como erro de fato, que é justamente não saber que a coisa pertence a outra pessoa e, segundo o art. 36, quando alguém pratica um fato ignorando a circunstância fática que é essencial para se concluir pelo delito, ele é isento de pena. Ele não tem dolo e o erro de fato exclui o dolo, o isentando de pena.

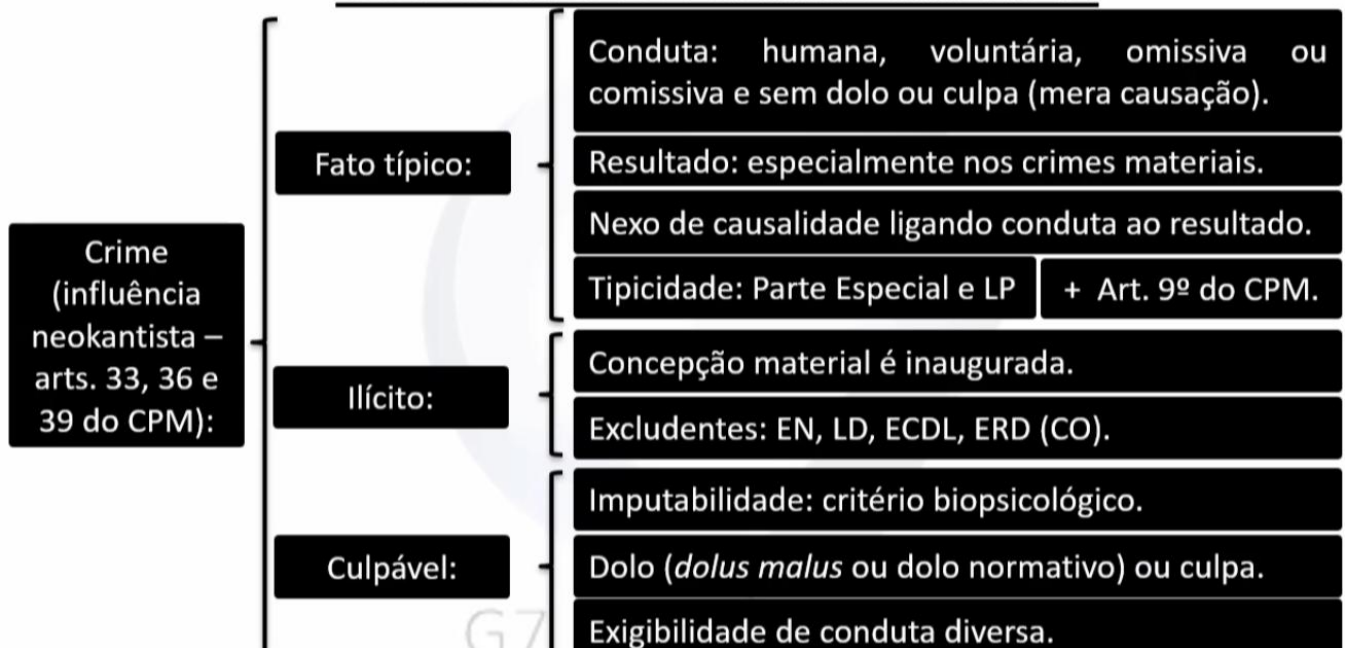
2. Também estará em erro de fato aquele que pratica a conduta ignorando uma situação, crendo em uma situação, supondo existir uma situação fática que, se existisse, tornaria a sua conduta lícita. Há legítima defesa putativa. Por que se exclui o dolo?

O dolo do Direito Penal Militar é o dolo normativo que se contrapõe ao dolo do Direito Penal comum que é o dolo natural (cognição e vontade). No Direito Penal Militar, também temos esses dois elementos, mas tem um a mais – que é o dolo normativo. Além da cognição e da vontade, temos a consciência da ilicitude que existe uma discussão se essa consciência deve ser atual (assim que o professor entende que deve ser) ou potencial.

Não é só o dolo e a culpa: também temos a exigibilidade de conduta diversa como elemento de culpabilidade, nos arts. 38 (obediência hierárquica e coação) e 39 (estado de necessidade exculpante). Diferentemente do CP comum que adota, em uma visão majoritária da doutrina, uma teoria unitária do estado de necessidade, ou seja, o Estado de necessidade no CP comum traz um efeito na ilicitude, então ele justifica a conduta, embora alguns entendam que quando se mitiga a reprovação, ali se ingresse na culpabilidade e não só na ilicitude. Para nós, a culpabilidade integra o conceito de crime.

Temos o estado de necessidade justificante, que afasta a ilicitude (art. 43 do CPM) e temos outro estado de necessidade, que é do art. 39 e afasta a culpabilidade. Se faz necessária, então, a teoria diferenciadora do estado de necessidade. No art. 39, quando alguém pratica um fato agredindo um bem jurídico ou direito no contraponto de outro direito que ele quer proteger, se esse direito que ele protegeu é dele ou de pessoa que lhe é cara por afeição ou parentesco, ainda quando superior o bem agredido, haverá isenção de pena, desde que lhe fosse inexigível conduta diversa.

CONCEITO DE CRIME MILITAR



Conceito analítico é aquele que tenta restringir a aplicação do Direito Penal, dividindo o conceito de crime em dois ou três elementos, conforme a teoria. O crime militar tem influência, na sua conceituação, do modelo neokantista ou neoclássico. A conduta é a mera causação de resultado, prescindindo da vontade do agente para relevância penal militar.

Até 2017, o CPM se divide em parte geral e parte especial, então ele tem uma parte geral própria e o CP comum, em seu art. 12, fala que sua parte geral se aplica a todo o direito penal brasileiro, exceto se uma lei especial trouxer dispositivos divergentes.

A parte geral do CP se aplica a todo o direito penal brasileiro como regra, mas quando o código penal militar vem com sua parte geral própria, o próprio art. 12 do CP comum diz que se aplica a lei penal especial. O conceito de reincidência da lei de crimes ambientais (apenas em crime ambiental, excepcionando a regra do CP comum em que a reincidência é genérica), por exemplo, é diferente do conceito de reincidência do CP comum.

O mesmo raciocínio vale para o CPM, vamos aplicar toda a parte geral do próprio CPM, exceto em alguns dispositivos que são flagrantemente inconstitucionais, como o art. 50 que trata da maioridade penal. Até 2017, o fato típico penal militar estava adstrito à parte especial do CPM, que tem o livro I com os crimes militares em tempos de paz e livro II com os crimes militares em tempo de guerra. A partir de 2017, os crimes comuns (abuso de autoridade, tortura e outros crimes de leis especiais) ou do próprio CP (importunação sexual) podem ser trasladados para o direito penal militar, desde que sejam praticados em algumas condições que veremos.

Podemos ter algo que formalmente é ilícito, mas que na sua substância e essência não é ilícito. A rigor, se temos um militar no quartel que pede para outro militar tatuar o símbolo da unidade em seu braço, isso seria uma lesão corporal, mas nesse caso, de acordo com os parâmetros do consentimento do ofendido, se ele é capaz, o bem é disponível e há o consentimento do ofendido, embora na formalidade esteja contrariando a norma de direito por ser lesão corporal, à luz dessa nova concepção o consentimento do ofendido afasta a antijuridicidade.

O consentimento do ofendido muitas vezes não exclui a ilicitude, mas pode excluir a própria tipicidade em alguns crimes, como é o caso do crime de estupro, onde pressupõe-se que o constrangimento da mulher para ter relação sexual seja contrária à sua vontade. Se houver o consentimento, o próprio tipo penal do estupro do art. 232 do CPM se dissipa.

Um crime doloso é aquele em que o agente conhece o fato que o circunda, e, assim conhecendo, quer o resultado típico e, mais ainda, para o CPM, deve se ter a consciência da ilicitude real e não apenas potencial. A culpa também é elemento da culpabilidade e, portanto, aqui temos o elemento psicológico da culpabilidade, mas temos também a exigibilidade de conduta diversa. Temos a teoria psicológico-normativa da culpabilidade, portanto.

PRIMEIRO EIXO DA LEI N. 13.491/17

Trata do conceito de crime militar.

QUADRO COMPARATIVO DA REDAÇÃO DO INCISO II DO ART. 9º DO CPM (antes e depois da Lei n. 13.491/17)	
REDAÇÃO ANTERIOR	REDAÇÃO ATUAL
II - os crimes previstos neste Código, <u>embora também o sejam com igual definição na lei penal comum</u> , quando praticados:	II – os crimes previstos <u>neste Código e os previstos na legislação penal</u> , quando praticados:

Antes, o crime militar deveria sempre estar presente no Código Penal Militar, ainda que coincidente com a legislação penal comum. O “também” caiu por terra e a atual redação diz que são crimes militares em tempo de paz os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal comum. No passado tinha que ter previsão no Código Penal Militar e na lei penal comum. Hoje, Código Penal Militar ou legislação penal comum.

- **Consequências:**
- Mantida a lógica do inciso I do art. 9º do CPM, como o art. 187 do Código Penal Militar.
- Crimes comuns passaram a ser militares nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM (“crimes militares extravagantes”, “crimes militares por extensão” ou “crimes militares por equiparação à legislação penal comum”). São crimes impropriamente militares para os efeitos legais.
- Inciso III do art. 9º do CPM sofre alteração indireta (“considerados como tais”).
- Exemplo: Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019).

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

Um crime propriamente militar não gera reincidência em crime comum, podendo autorizar uma prisão sem flagrante delito, sem ordem judicial. Rotular um crime como propriamente militar traz possibilidades muito mais severas na persecução penal. Crime impropriamente militar é aquele que só pode ser praticado por militar e como esses crimes que estão no CP comum podem ser praticados por militares ou não, se tornam crimes impropriamente militares.

Se por acaso houver um encarregado de inquérito policial militar que negue acesso aos autos apuratórios ao advogado ou a qualquer interessado, ele estará cometendo um crime do art. 32 da Lei n. 13.869/19 desde que preenchido o elemento subjetivo, mas neste caso, antes da Lei n. 13.491/17 esse crime não poderia ser crime militar. Depois, esse crime vai ser processado e julgado perante a Justiça Militar da União ou dos Estados.

Art. 9º, III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: (...)

Se um militar da ativa, pelo novo inciso II do art. 9º, pode cometer crimes que eram crimes comuns até 2017, o inativo e o civil, pelo inciso III que foi alterado de forma indireta pelo art. 9º, II também pode cometer o inativo e o civil esses novos crimes militares que eram crimes comuns.

SUBSUNÇÃO TÍPICA APÓS A LEI N. 13.491/2017:

Possibilidades:	Sugestão:
I – Crimes que estão tipificados apenas no CPM (primeira parte do inciso I do art. 9º):	- Manutenção da lógica anterior à Lei n. 13.491/2017, sem a necessidade de complementação típica, em regra (lembrar-se de exceções como o art. 229 cc 231 do CPM). Ex.: deserção (art. 187 do CPM).
II – Crimes que estão tipificados no CPM de forma diversa da legislação penal comum (segunda parte do inciso I do art. 9º):	- Manutenção da lógica anterior à Lei n. 13.491/2017, sem a necessidade de complementação típica. Ex.: falsidade ideológica (art. 312 do CPM – “desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar”).
III – Crimes que estão tipificados de forma idêntica no CPM e na legislação penal comum (implícito na primeira parte do inciso II, por exclusão dos que estão abrangidos pelo inciso I do art. 9º):	- Manutenção da lógica anterior à Lei n. 13.491/2017, com a necessidade de complementação típica por uma das alíneas do inciso II do art. 9º. Ex.: furto de uma pistola da instituição militar, por militar da ativa (art. 240 cc alínea “e” do inciso II do art. 9º, tudo do CPM).
IV – Crimes que eram tipificados de maneira idêntica, mas alteração posterior da Legislação penal comum tornou diferente:	- Manutenção da lógica anterior à alteração da lei penal comum e à Lei n. 13.491/2017, com a necessidade de complementação típica de uma das alíneas do inciso II do art. 9º do CPM. Ex.: estupro, art. 232 do CPM (que era diferente após a Lei n. 12.015/2009, mas com a reforma da Lei n. 14.688/2023, passou a ser igual novamente).
V – Crimes que estão tipificados apenas na legislação penal comum (segunda parte do inciso II do art. 9º):	- Inaugurou-se nova lógica com a Lei n. 13.491/2017, podendo ser crime militar, desde que seja complementada a tipicidade por uma das alíneas do inciso II do art. 9º. Decorrem quatro novas possibilidades : a) Pode se tratar de tipo totalmente não previsto no CPM – Ex.: sabotagem (art. 359-R do CP). b) Pode se tratar de um verbo nuclear inexistente no CPM – Ex.: “exportar” em que aplicamos o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 combinando com o art. 9º. c) Pode se tratar de uma qualificadora ou privilégio inexistente no CPM – Ex.: “sequestro relâmpago” em que aplicamos o art. 158, § 3º, do CP combinando com o art. 9º. d) Pode se tratar de um crime cujo resultado seja distinto no CPM, configurando um delito diverso na Legislação Penal comum – Ex.: Ex.: Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, do art. 122 do CP, quando a conduta sequer seja tentada ou não resulte lesão corporal grave ou gravíssima, afastando-se o art. 207 do CPM.

Cuidado: nos crimes penais extravagantes a persecução penal, a denúncia e a condenação observam o CP.

- **Alguns problemas a serem enfrentados nos crimes militares extravagantes:**
- Dispositivos da Parte Geral (art. 12 do CP).
- Ação penal → pública e incondicionada, como regra.
- **Aplicação da Lei n. 9.099/95 (art. 90-A) → STJ.**
- Pena de multa;
- Visão restritiva do STF e do STJ.

O Código Penal Militar, quando trata do estado de necessidade, ele adota uma teoria diferenciadora em que tem dois estados de necessidade: o exculpante do art. 39 e o justificante do art. 43 do Código Penal Militar. Estamos lidando com um crime militar extravagante, como o abuso de autoridade.

Qual teoria aplicamos, já que o Código Penal Militar tem uma teoria diferenciadora e o CP, pela maioria da doutrina, possui uma teoria unitária do estado de necessidade, que é o justificante? Qual parte geral se aplica? Em uma primeira análise, a resposta parece ser baseada no art. 12 do CP, que diz que a parte geral do CP se aplica a crimes em legislação especial, desde que a legislação especial não trate de forma diversa.

Como temos o Código Penal Militar como legislação especial, também devemos aplicar a parte geral do Código Penal Militar, então esses crimes que vem da legislação penal comum para o nosso Direito Penal Militar devem ser considerados crimes militares extravagantes e iremos trabalhar, em regra, com a parte geral do Código Penal

Militar. Se for crime de abuso de autoridade, existe algum dispositivo de parte geral da Lei de Abuso de Autoridade que possamos aplicar ao Direito Penal Militar? Não existem.

Entre a parte geral do CP e a do Código Penal Militar, prevalece a do CPM. Entre o CPM e uma lei especial mais detalhada sobre o crime, em uma noção de reprovação integral daquele delito, como a reincidência específica em crime ambiental da lei específica e a reincidência genérica do Código Penal Militar, qual se aplica? A resposta também está no Código Penal Militar, no art. 17 dizendo que, se eventualmente houver um crime militar extravagante e tiver conflito de parte geral, aplica a parte geral da lei penal especial.

A teoria do erro no CP engloba erro de tipo e erro de proibição e no CPM erro de fato e erro de direito. Qual é a teoria do erro que aplicamos em um crime de importunação sexual? A do CPM. E se, por caso, esse crime extravagante estiver em lei penal especial, em que o legislador pensou uma conformação específica para aquele crime? Aplicaremos da norma penal especial. Pelo conceito de reincidência, no CPM a reincidência é genérica assim como a do CP. Genericamente se aplica a reincidência do CPM se o crime estiver no CPM.

Se a ação for pública condicionada no CP comum, a sugestão do professor é que se aplique a sistemática do CPM, qual seja, a ação seria pública incondicionada. Aplicávamos a suspensão condicional do processo no crime ambiental e agora vem ao direito penal militar. É claro que se for caso de direito intertemporal não há dúvidas de que se aplica a regra mais benéfica, que possivelmente seria a da Lei n. 9.099/95. Todavia, em um fato praticado após a Lei n. 13.491/17, não parece de todo impossível ao professor que se discuta a Lei n. 9.099/95 naqueles sistemas específicos de repressão, como é o exemplo do crime ambiental.

Alguns crimes comuns extravagantes, quando vêm para o CPM, têm a pena de multa e geralmente pode ser uma multa aditiva e não alternativa, como no caso dos crimes de abuso de autoridade. O CPM não tem a pena de multa no art. 55. O professor defende que não tem como o juiz cindir o tipo penal do preceito primário e secundário e não aplicar a pena de multa quando ela for obrigatória.

Com a Lei n. 13.491/17, houve uma expansão do direito penal militar, mas antes da Lei n. 13.491/17 os tribunais já tinham uma visão mais restritiva do crime militar. Alguns julgados diziam que embora estivesse na lei que isso seria crime militar, não o será por X motivo, avaliando o bem jurídico focado pela norma, a condição de o militar estar ou não em serviço. Essas visões continuam a existir após a Lei n. 13.491/17. Portanto, é muito possível que os tribunais militares queiram expansão maior do crime militar e o STF e STJ contenham tal expansão. Exemplos:

- **STJ, CC n. 149.487-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje 13FEV17:**

"[...]1. Desavença entre condôminos que ostentam a condição de militar da ativa e residem no mesmo prédio e que culminou em agressões físicas recíprocas, nas dependências do edifício. [...] 3. Se o ilícito investigado não foi

cometido em detrimento de interesses ou bens de instituições militares, tampouco é expressamente tipificado no Código Penal Militar, relacionando-se, nitidamente, a desentendimento de natureza privada, **a mera circunstância de ambos os envolvidos na desavença ostentarem patentes militares, por si só, não se revela suficiente para atrair a competência da Justiça Militar especializada**, tanto mais quando não há infração penal em que a condição de militar se afigure essencial ao tipo da lesão corporal (ou mesmo da contravenção de vias de fato). *Precedentes. [...]*”.

- STJ, AgRg no RHC n. 91.473-RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 15MAR18 (textualmente fala que a letra “a” do inciso II basta para o crime militar):

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há incompetência da Justiça Militar, uma vez que **tanto o recorrente quanto as vítimas eram policiais militares da ativa, embora o acusado estivesse de folga durante a prática delitiva**. 2. Agravo regimental não provido”.

Temos que o STJ tem uma oscilação de entendimentos. O professor acredita que no futuro vai se manter esse posicionamento mais restritivo.

- STJ, AgRg no RHC n. 119.820/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 17DEZ19 :

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA EM FÉRIAS. USO DO CARGO PARA TENTAR ENCOBRIR A CONDUTA DELITUOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual, a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da justiça comum.

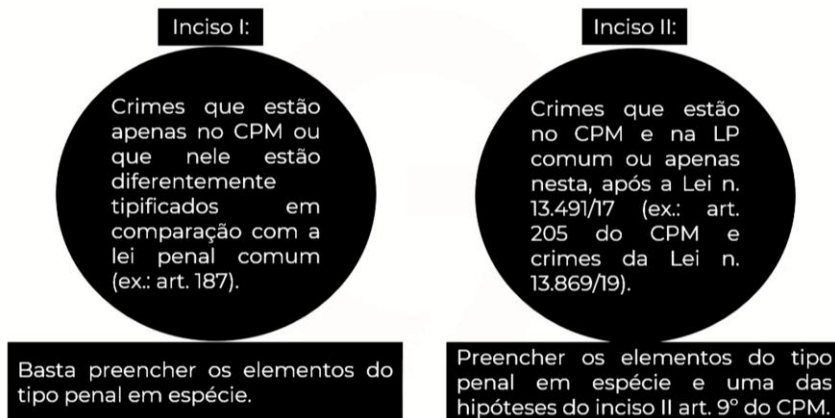
- STF, HC n. 155.245-RS, Rel. Min. Celso de Mello, Decisão monocrática de 09ABR19:

“(…). – **Falece competência** à Justiça Militar da União para processar e julgar crimes que, **embora cometidos** por militar das Forças Armadas **contra** outro militar a elas igualmente vinculado, *ainda que ambos da ativa, não guardem* qualquer direta vinculação **nem** conexão com o desempenho da atividade castrense, **especialmente** quando os delitos tenham sido perpetrados **fora** do horário de expediente, **por motivo de caráter estritamente pessoal** e em lugar **não sujeito** à administração militar. **Doutrina. Precedentes.**
(...)”.

Vejam que na visão do STF, há essa visão mais restritiva que deve seguir mesmo depois da Lei n. 13.491/17.

- HIPÓTESES DO ART. 9º DO CPM – DIVISÃO DOS CRIMES MILITARES EM TEMPO DE PAZ

DO CRIME – SUBSUNÇÃO MEDIATA OU TIPICIDADE INDIRETA



➤ **Obs. Incisos I e II são direcionados para militares na ativa**

- **Inc. I:**

- São crimes praticados por militares na ativa.

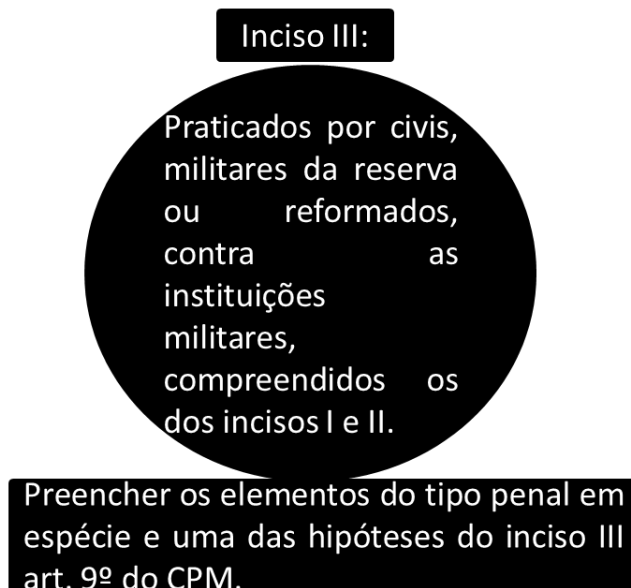
- Não precisam de complemento de tipicidade (exceção: crime de violação de recato previsto no art. 229 do CPM – o art. 131 é aplicado).

- **Inc. II:**

- CPM = LP ou apenas LP;

- Exemplos: crime de homicídio, roubo, furto;

- Requisitos: elementos do tipo + uma das hipóteses do art. 9º, II do CPM.



- **Obs. 2. O inciso III é direcionado para militares inativos (reserva remunerada ou reformado) e para civis (no âmbito federal)**
- Ambos os militares, da reserva remunerada e reformados, são aposentados
 - Reserva remunerada: prestaram o serviço necessário na ativa e por alguma razão (idade, pedido voluntário, dentre outros exemplos) passam para a condição de reservistas com possibilidade de reversão para o serviço ativo
 - Reformado: passa para a inatividade sem possibilidade de reversão ao serviço ativo (motivos para reforma: idade na reserva; invalidez/incapacidade; dentre outros exemplos)
 - Inativos e civis apenas cometem crimes militares quando desejarem praticar esses delitos contra instituição militar e quando constatada a tipicidade indireta no inciso III (que complementa o tipo penal abstrato previsto)
 - Reserva = reserva remunerada;
 - Exemplo: violência contra militar em serviço - art. 158 do CPM (art. 9º, I, CPM); homicídio - art. 205 do CPM (art. 9º, II, CPM); crime militar de licitação, respondendo pela legislação penal comum.

Guarde que a caracterização do crime militar é:

RATIONE LEGIS!!!!

O professor observa que em seu entendimento a *ratione legis* ainda é o critério de configuração do crime militar, ou seja, a lei prevê o crime militar.